Modulo Ordine

Consulente	Riferimento Offerta N.

Il Cliente di seguito identificato conclude con la sottoscrizione del presente ordine un contratto per l'acquisto e l'installazione di un impianto come sotto meglio specificato, affidando l'incarico a EKO S.R.L. che si assume completamente responsabilità nella elaborazione del progetto, nella predisposizione della documentazione autorizzatoria, nella realizzazione dell'impianto, rispettando la normativa italiana, alle condizioni contenute nel presente ordine e nelle condizioni generali di contratto riportate. I presenti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto.

Dati anagrafici del cliente

Nome Cognome / Ragione Sociale		
Indirizzo Residenza / Sede Legale	Via/P.za_____ Citta:_____ Cap:_____ Provincia:_____	
Indirizzo di Installazione		
Codice Fiscale	Partita IVA	Codice Univoco
E-Mail	Dati Legale Rappresentante (se Azienda)	
Telefono Abitazione	Telefono Ufficio	Cellulare

Descrizione Sintetica Della Fornitura	Prodotto	Descrizione	QTA	Costo Impianto €
A) L'offerta Chiavi in mano prevede: - Fornitura e Posa moduli fotovoltaici - Fornitura e Posa di inverter ed eventuali Ottimizzatori - Fornitura e Posa di strutture di sostegno - Fornitura quadri di campo - Progettazione e ingegnerizzazione cantiere, compresa direzioni dei lavori ed esecuzione di tutte le domande per la connessione dell'impianto fotovoltaico, domande in Comune, presentazione domande al GSE.	□ **FOTOVOLTAICO** kWp _____ Modello □ EFFYSmart □ EFFYPro	Moduli Fotovoltaici _____ Inverter _____ Ottimizzatori _____	n. _____ n. _____ n. _____	€ _____ , _____
Fornitura e installazione di un sistema di storage, comprensivo dell'elettronica per la regolazione di carica e scarica, eventualmente integrata nell'inverter, con pacco batterie alloggiato in un apposito contenitore.	□ **ACCUMULO** Cap. kW/h_____	Modello □ EFFYSmart □ EFFYPro _____	n. _____	€ _____ , _____
B) L'offerta Chiavi in mano prevede: - Fornitura e Posa - Collegamento idraulico ed elettrico del dispositivo alla rete domestica - Collaudo Impianto e pratiche per detraibilità	□ **POMPA DI CALORE** □ **SISTEMA IBRIDO** □ **CALDAIA**	Modello _____	n. _____	€ _____ , _____
C) □ **ALTRO** _____			n. _____	€ _____ , _____

DICHIARAZIONE Disponibilità del sito oggetto di installazione □ **SI** □ **NO**	**Totale Ordine Iva Inclusa**	**€** _____ , _____

Modalità di Pagamento

□ **FINANZIAMENTO**: Importo Impianto € _____ N° Rate_____ *Tramite Finanziaria convenzionata*

□ **PERSONALE**: Bonifico alla firma €_____ Merce Pronta €_____ Installazione € _____

I pagamenti dovranno essere intestati a EKO S.R.L. IBAN: IT 50G0306950243100000067976

Accettazione Condizioni Contrattuali Generali

A. L'acquisto dei beni sopra indicati è regolato dalle condizioni generali indicate atergo che il cliente dichiara espressamente di accettare. Data ____/____/____ Firma Cliente _____

B. Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le condizioni di vendita riportate a tergo. Data ____/____/____ Firma Cliente _____

Termini e condizioni generali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante dell'offerta relativa alla fornitura e posa in opera di sistemi energetici, dei quali se ne omette ogni più puntuale descrizione poiché già nota al Cliente che ne ha dato espressa accettazione.

2. Oggetto della fornitura

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine inviata da EKO S.R.L. al Cliente, la quale forma anch'essa parte integrante dell'intero assetto contrattuale. Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali di contratto dovranno risultare esclusivamente da esplicita accettazione scritta da parte di EKO S.R.L. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto non siano valide, restano valide tutte le restanti condizioni di vendita.

2-bis. Disponibilità e sostituzione dei prodotti

EKO S.R.L. si impegna a fornire i prodotti indicati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine. Qualora, per ragioni indipendenti dalla propria volontà (es. variazioni di mercato, indisponibilità temporanea dei fornitori o aggiornamenti tecnologici), non fosse possibile reperire esattamente i medesimi prodotti, EKO S.R.L. si riserva la facoltà di sostituirli con prodotti di pari o superiore qualità e caratteristiche tecniche, senza che ciò comporti variazioni di prezzo a carico del Cliente.

3. Proprietà intellettuale

EKO S.R.L si riserva tutti i diritti di privativa, nessuno escluso, su documenti, disegni, schede tecniche fornite al Cliente, il quale non potrà fornire o anche semplicemente esibire tale documentazione a terze parti senza previa autorizzazione scritta di EKO S.R.L.

4. Ritardo nei Pagamenti

Qualora il presente contratto venga accettato, il Cliente si impegna al pagamento dell'intero importo indicato nel preventivo/contratto. In caso di rinuncia successiva all'accettazione, ovvero qualora il Cliente decida di non voler più procedere con l'installazione dell'impianto, sarà dovuta una penale pari a € 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, in caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle rate concordate, la Società si riserva il diritto di procedere al recupero del credito nelle sedi legali opportune, con competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio. In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza convenuta in fattura, verranno addebitati al Cliente interessi moratori nella misura del 5%, fatto salvo il diritto di EKO S.R.L. di richiedere il risarcimento di ulteriori danni subiti.

Resta inteso che, ad eccezione della forma di pagamento dedicata al Superbonus ("D.L. Rilancio") mediante sconto in fattura, il Cliente autorizza sin da ora la cessione del credito a favore di EKO S.R.L.

5. Proprietà dei beni e riserva di proprietà

Il Cliente prende espressamente atto che EKO SRL, ai sensi dell'art. 1523 codice civile, conserva la piena proprietà sui prodotti fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi di mora e degli altri importi eventualmente dovuti a EKO SRL, compresi quelli dovuti a titolo di rimborso delle spese di recupero ed incasso, fermo tuttavia il passaggio dei rischi, che avverrà ai sensi del successivo art. 1.6.

6. Clausola di esonero da responsabilità;

Ai sensi dell'articolo 1523 codice civile, il Cliente prende atto che dalla consegna dei beni in cantiere egli assume interamente su di sé il rischio relativo al furto, al danneggiamento, al perimento dei beni e/o ad ogni altro evento comunque pregiudizievole. Il Cliente dichiara e prende atto che qualunque ipotesi di variazione della normativa amministrativa, urbanistica, edilizia, fiscale od incentivante che impedisca o ritardi la realizzazione dell'impianto e/o la fruizione dei benefici o degli incentivi fiscali previsti al momento della conclusione del presente contratto, non legittimerà alcuna richiesta di rimborso, di sconto, di riduzione del prezzo né di risarcimento dei danni nei confronti di EKO SRL. Tali circostanze non potranno inoltre in alcun modo costituire motivo di sospensione del pagamento del prezzo convenuto.

7. Quadro economico finanziario

Il Cliente dichiara e prende atto che i dati riportati nel Quadro economico finanziario dell'offerta sono basati su dati nazionali meramente statistici, in base a quanto previsto dalle tabelle UNI, e non potranno quindi in nessun caso legittimare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento.

8. Disponibilità allo scarico

Ove non espressamente altrimenti pattuito per iscritto, il Cliente si impegna a rendere disponibile a EKO SRL, o a chi per essa, un luogo idoneo allo scarico del materiale trasportato. Nel caso il trasportatore riscontrasse l'impossibilità allo scarico del materiale, il trasporto stesso sarà riprogrammato compatibilmente con le disponibilità di EKO SRL e del cliente, al quale saranno addebitati gli ulteriori costi di trasporto. Qualsiasi danno al materiale causato dopo lo scarico da parte del Cliente o da personale da questi incaricato ricadrà nella esclusiva responsabilità del Cliente stesso e a EKO SRL non potrà essere avanzata nessuna richiesta di risarcimento o sostituzione.

9. Responsabilità sul cantiere

Nel caso di necessario intervento da parte di terzi, EKO SRL garantisce al Cliente che la ditta esecutrice dei lavori solleva ed esonera da ogni responsabilità sia il Cliente stesso che EKO SRL, essendo tale ditta impegnata a nominare prima dell'inizio dei lavori stessi il responsabile dei lavori e della sicurezza e a garantire il rispetto di ogni disposizione di legge in materia.

10. Legge applicabile e foro competente

L'offerta e le presenti condizioni generali di contratto sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione od esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Luogo e Data _____ Firma per Accettazione _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile il Cliente dichiara di aver preso visione e di avere letto attentamente gli articoli, numerati da 4. Ritardo nei pagamenti, 6. Clausola di esonero da responsabilità, 10. Legge applicabile e foro competente, nonché di averne compreso il contenuto che viene accettato nel complesso senza riserve.

Luogo e Data _____ Firma per Accettazione _____

Configurazione Wi-Fi

La configurazione Wi-Fi dell'impianto è compresa nel prezzo e verrà effettuata il giorno stesso dell'installazione. Qualora, per ragioni tecniche o strutturali, non fosse possibile completare l'operazione, l'intervento avrà un costo aggiuntivo pari a € 350,00 + IVA.

Nel caso in cui il segnale della rete Wi-Fi del Cliente risultasse troppo debole, sarà necessario procedere con l'installazione di un extender. Se il Cliente non ne fosse già in possesso, EKO provvederà alla fornitura dello stesso al costo di € 50,00 + IVA.

Luogo e Data _____ Firma per Accettazione _____